

1500131-31.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... de Carvalho, a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 11 de março de 2022, por volta de 15 horas, policiais civis se dirigiram até a rua Jacutinga, altura do número 1500, bairro Parque Universitário, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500131-31.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500131-31.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068534/2022 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 23546747 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 48/22/616 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2068534 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tales Felipe da Silva Prado e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Tales Felipe da Silva Prado, e Danilo Henrique de Carvalho, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 118/119.

Ambos os réus foram presos em flagrante no dia 11 de março de 2022.

A decisão de fls. 79/80, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Oferecida a denúncia, os réus foram regularmente notificados nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 127 e 129), e apresentarem defesa preliminar de fls. 133/134.

A denúncia foi recebida no dia 21 de junho de 2022, conforme decisão de fls. 139/145.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram

ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogados os réus.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos réus tão somente pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando que os réus negaram a prática do tráfico, e disseram que na verdade são apenas usuários de drogas, e que estavam no local com o objetivo de adquirir entorpecentes. Afirma que a prova acusatória limita-se à palavra dos policiais, e que estes não fizeram registros fotográficos da campana que disseram ter realizado, ou mesmo identificado algum suposto comprador. Alega também que a maior parte do entorpecentes se encontrava em local aberto ao público, não existindo elementos que possam vincula-los aos acusados. Como tese subsidiária, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Em caso de condenação, requer a fixação das penas base no mínimo legal, bem como de regime inicial menos gravoso do que o fechado, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se aos réus Tales Felipe da Silva Prado, e Danilo Henrique de Carvalho, a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 11 de março de 2022, por volta de 15 horas, policiais civis se dirigiram até a rua Jacutinga, altura do número 1500, bairro Parque Universitário, nesta cidade de Rio Claro, pois receberam a informação de que dois indivíduos estariam praticando o tráfico no local. Ao chegaram, montaram uma campana nas proximidades, e puderam observar os réus em plena atividade de tráfico. Segundo o foi visto pelos policiais, o réus ficavam em um ponto de ônibus, e se alternavam na venda de drogas aos usuários que lá chegavam, deixando o entorpecente escondido ao pé de uma árvore próxima.

Os réus então foram abordados, em com Tales foi encontrada a quantia de R\$ 35,00.

Com Danilo, foi apreendida uma pedra de crack.

Em continuidade, os policiais dirigiram-se até a árvore onde os réus foram vistos mexendo, e lá encontraram 05 microtubos com cocaína, 19 porções de cocaína misturada ao crack, conhecida como "mesclado", e outras 10 pedras de crack.

Encerrada a instrução, respeitados os argumentos da Defensoria Pública, temos que a ação penal é procedente, mas apenas em parte.

A materialidade delitativa restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 19/20, que atesta a apreensão da quantia de R\$ 35,00, de 05 microtubos contendo cocaína, 19 porções de mesclado (cocaína misturada ao crack), e de 11 pedras de crack, pesando cerca de 05 gramas. O laudo de fls. 107/109, por sua vez, apresentou resultado positivo para cocaína.

A autoria restou igualmente provada.

Interrogados em juízo, os réus negaram que estivessem praticando o tráfico.

Tales alegou ser usuário de drogas há vários anos, e que já sofreu algumas internações para tratamento do vício. Naquela data, em resumo, disse que se encontrava na posse de apenas R\$ 35,00, e que foi até o local para adquirir drogas. Contudo, antes mesmo da aquisição da droga, acabou sendo abordado pelos policiais. Alegou que não tinha drogas em seu poder, e que conhece Danilo das ruas daquele bairro, pois o mesmo também é usuário. Contudo, disse que não se encontravam juntos naquela data, e que se encontraram casualmente no local em questão, onde Tales admitiu existir um ponto de tráfico.

Danilo apresentou basicamente a mesma versão. Alegou em juízo que no local em questão efetivamente há um ponto de tráfico. Naquela data, foi até o referido ponto munido de vinte reais, com o objetivo de adquirir duas porções de cocaína. Contudo, foi abordado antes mesmo da aquisição da droga, de modo que não possuía nada de ilícito em seu poder. Alegou ainda que já conhecia Tales apenas de vista, e confirmou que o mesmo também foi abordado na data dos fatos. Afirmou que não conhece os policiais ouvidos em juízo.

Contudo, a negativa apresentada pelos réus não encontra respaldo diante do restante da prova.

A testemunha Gustavo Baptista Juliano, policial civil ouvido em juízo, narrou que na data dos fatos surgiram informações de que dois indivíduos estavam praticando o tráfico de drogas em um ponto de ônibus situado no já conhecido ponto da rua Jacutinga. Gustavo e seu colega Jorge foram até o local, onde realizaram uma breve campana, durante a qual observaram ambos os réus comercializando drogas com terceiros. A campana foi feita com uso de binóculos, e a testemunha observou que os réus se revezavam no atendimento dos usuários, bem como que mantinha a droga próxima a uma árvore. Em razão disso, resolveram efetuar a abordagem, sendo que em poder de Tales foi encontrada a quantia de R\$ 35,00, enquanto que Danilo levava consigo uma pedra de crack, idêntica àquelas que foram encontradas enterradas próxima da árvore. Gustavo alegou ainda que não conhecia os réus, que não eram investigados por conta de seu envolvimento com o tráfico. A testemunha ainda esclareceu que foram apreendidas porções de cocaína, mesclado, e crack. Gustavo confirmou ainda que foram visualizadas cinco ou seis vendas, e que ambos os réus agiam em concurso, pegando a droga, entregando aos usuários, e recolhendo o dinheiro.

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial civil Jorge Luiz Bizarro Teixeira. A testemunha confirmou que na data dos fatos participou de uma campana com vistas a apurar a prática do tráfico por dois indivíduos no ponto da rua Jacutinga. A campana durou entre 20 e 25 minutos, tempo suficiente para constatar que os réus se revezavam na venda da droga, que eram mantida escondida próxima a uma árvore. Os réus foram abordados, sendo encontrada com Tales a quantia de R\$ 35,00, enquanto que Danilo possuía uma porção de crack. Próximas da mesma árvore, foram encontradas as demais porções de cocaína, crack e mesclado.

Ou seja, a partir do relato preciso e seguro dos policiais, não há dúvidas de que os réus praticaram o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Segundo o que restou demonstrado o local em questão já é amplamente conhecido como ponto de tráfico. Na data em questão, os policiais foram até o local, pois surgiram informações de que dois indivíduos lá se encontravam na prática do tráfico. Os policiais montaram uma campana nas proximidades, e com um binóculo observaram os acusados, juntos, venderam drogas a cinco ou seis pessoas. Os réus se revezavam no atendimento, e foi possível até mesmo visualizar o local onde escondiam a droga. Diante do que foi visto durante a campana, foi possível a abordagem dos acusados, e em seguida a apreensão da droga, encontrada na mesma árvore onde os acusados foram vistos mexendo. Conforme explicaram os policiais, como a campana foi realizada a certa distância, não foi possível a abordagem dos usuários, que certamente não eram o alvo principal da diligência, ou mesmo a fotografação das vendas. Contudo, o relato dos policiais, coesos e firmes nos pontos relevantes, permite a condenação segura de ambos os acusados.

É fato que existe no espectro jurisprudencial, corrente, embora minoritária, que questiona a validade da prova acusatória baseada na palavra de policiais, principalmente no que diz respeito aos crimes envolvendo entorpecente.

Tenho para mim, no entanto, que o melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa. Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos, ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que há de desprezá-lo.

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição, como no caso dos autos.

Sobre a questão, não é dispendioso trazer à liça o escólio do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça Bandeirante:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando

prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (STF - Habeas Corpus nº 72.608-SP Rel. Min. Celso de Mello).

"Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP - Apelação Criminal nº 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Melhor sorte merecem os réus no tocante à acusação da prática do crime de associação para o tráfico, visto que não há prova alguma de que estivessem associados para a venda de entorpecentes, de maneira estável e permanente. Muito ao contrário, os mesmos policiais disseram que os réus não eram investigados por conta do envolvimento do tráfico, e também nunca haviam sido abordados juntos em situações que pudessem denotar algum tipo de conluio para o exercício de tal atividade criminosa de forma permanente. A absolvição, diante da total ausência de prova dos requisitos da estabilidade e permanência, é medida de rigo.

Na dosimetria das penas, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, e o artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

O acusado Tales Felipe da Silva Prado, conforme certidão de fls. 30/35, conta com péssimos antecedentes, possuindo diversas condenações definitivas (autos n. 0002193-83.2016, 0002251-86.2016, e 0002288-16.2016), o que justifica a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico ser o réu reincidente (fls. 31, autos n. 0001940-95.2016), o que permite novo aumento de 1/6 da pena, totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias multa, diária no mínimo legal. A reincidência e os maus antecedentes impedem a incidência da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, e ainda justifica a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Nesse sentido:

""STF-0097479) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 33, § 2º, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II - A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III - A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP. III. Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 134829/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 28.03.2017, unânime, DJe 06.04.2017). O réu Danilo Henrique de Carvalho, conforme certidão de fls. 47/51, também possui maus antecedentes (autos n. 0000242-49.2021, e 0010221-74.2017), o que também justifica a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico ser o réu reincidente específico (fls. 48, autos n. 0001669-81.2021), o que permite novo aumento de 1/6 da pena, totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias multa, diária no mínimo legal.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a incidência da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, e ainda justifica a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para ao fim de condenar TALES FELIPE DA SILVA PRADO, e DANILO HENRIQUE DE CARVALHO, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias multa, diária no mínimo legal, cada um, dando-os como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Com relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei n.

11.343/06, ABSOLVO ambos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, valendo observar que os acusados permaneceram presos durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória pela prática de crime assemelhado a hediondo, ainda mais em se tratando de agentes reincidentes e de maus antecedentes.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

“Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual”. (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de quenão há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceupreso durante a perseguição criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar” (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U).

Recomende-se.

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com os réus em favor da União, devendo a quantia ser revertida ao FUNAD, pois demonstrada sua origem ilícita.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA